

1500077-78.2021.8.26.0557

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

JOÃO CARLOS VIZU

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada João Carlos Vizu, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 94/95).

Determinou-se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500077-78.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500077-78.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

JOÃO CARLOS VIZU

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada João Carlos Vizu, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 94/95).

Determinou-se o processamento (fls. 117/119).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 142), apresentou resposta escrita (fls. 172/173). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2021 (fls. 177/179) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 200).

Em audiência (fls. 213/214 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum e outras duas pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. TA).

II – DOS FUNDAMENTOS

2.1 Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

Nos termos do art. 5º, LVI, da CF, "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos", "devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais" (art. 157, caput, do CPP).

"São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas – doutrina da árvore dos frutos envenenados (fruits of the poisonous tree doctrine, doutrina de los frutos del árbol venenoso) –, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente – teoria da fonte independente (independent source limitation) – das primeiras" (art. 157, § 1º, do CPP).

De acordo com o disposto art. 5º, XI, da CF, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Houve fundada suspeita de que a parte processada, por ocasião dos fatos, em razão do seu comportamento (que será dissertado no item seguinte), ocultava consigo objetos ilícitos (art. 240, § 2º, do CPP) (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06), o que, no entender deste magistrado, legitimou a intervenção estatal.

Daí a licitude e constitucionalidade da diligência (APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito defensivo de nulidade do processo por ilegalidade e abuso de poder na investigação. Inocorrência. Acusados surpreendidos em estado de flagrância. Situação que torna lícito o ingresso de policiais no recinto doméstico. Inteligência do art. 5º, XI, da CF. [TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001110-76.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 5/12/2016]).

O caso era de flagrante delito (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, V.U., j. 31/08/2021, p. 03 ["Ademais, ainda que não houvesse autorização, foram encontradas duas garruchas para as quais 'o acusado' não tinha registro {drogas, no presente caso dos autos}. Portanto, havia na hipótese flagrante delito, que também justifica, por si só, o ingresso na residência. Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência do acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar."]; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500785-51.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JOÃO MORENGHI, V.U., j. 03/03/2023, p. 04: ["... não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do apelante, uma vez que os policiais militares ao receberem denúncia anônima, informando que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na residência no local dos fatos, tinham fundadas razões para ingressar na residência, o que tira o caráter ilícito de tal diligência."]; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06), ademais.

2.1.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade objetiva do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 08/09 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 24/25) e definitivo (fls. 133/134 [LPTox]), ressalvado o elemento subjetivo (dolo), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Ronaldo Antonio Mazer Junior, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "em patrulhamento junto com seu parceiro, avistaram o indivíduo em frente sua residência e quando percebeu a presença da viatura correu para dentro da casa, momento em que os policiais militares também adentraram e avistaram ele deitado em sua cama. Ao fazerem busca pessoal dentro da residência encontraram 17 (dezessete) porções de "maconha" na rack da sala, diante dos fatos indagaram ele a respeito da droga e ele confirmou ser de sua propriedade e justificou ser para seu uso. Estava na casa a amásia do indivíduo a senhora Amanda de Oliveira Souza Borba e ao ser indagada afirmou que seu amásio é traficante. Informa que a amásia presenciou toda a busca domiciliar. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito e o indiciado e sua amásia foram apresentados no Plantão Policial para as providências de praxe. A Autoridade Policial ratificou a voz de prisão em flagrante." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Rafael da Cruz Pessoa, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "em patrulhamento junto com seu parceiro, avistaram o indivíduo em frente sua residência e quando percebeu a presença da viatura correu para dentro da casa, momento em que os policiais militares também adentraram e avistaram ele deitado em sua cama. Ao fazerem busca pessoal dentro da residência encontraram 17 (dezessete) porções de "maconha" na rack da sala, diante dos fatos indagaram ele a respeito da droga e ele confirmou ser de sua propriedade e justificou ser para seu uso. Estava na casa a amásia do indivíduo a senhora Amanda de Oliveira Souza Borba e ao ser indagada afirmou que

seu amásio é traficante. Informa que a amásia presenciou toda a busca domiciliar. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito e o indiciado e sua amásia foram apresentados no Plantão Policial para as providências de praxe. A Autoridade Policial ratificou a voz de prisão em flagrante." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A informante Amanda de Oliveira Souza Borba, que é companheira do acusado, declarou, perante a autoridade policial (fls. 05), que: "há dois anos e presenciou quando os policiais militares realizaram busca na residência e encontraram 17 (dezesete) porções de maconha. Que há 2 (dois) dias o casal teve uma discussão e ele disse que iria traficar, então buscou essas porções de maconha para destinar a traficância." Em Juízo, confirmou, com ressalva, as suas declarações extrajudiciais. Negou o trecho sublinhado. Em verdade, os membros da Polícia Militar constrangeram-na a declarar que, por ouvir dizer do acusado, ele comercializaria drogas (sic).

A testemunha Antonio Carlos Stelari, que é conhecido do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 07).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava, com a sua companheira e seu bebe, a dormir, quando, de repente, ouviram barulho do portão. Em seguida, os membros da Polícia Militar apareceram. Os fins e o motivo da diligência foram mencionados. Questionado, guardava, para consumo pessoal, drogas (maconha). Indicou o local em que estavam. As drogas foram localizadas e apreendidas. Ao final, conduziram-no à Delegacia de Polícia. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

2.1.2Do porte ilícito de drogas para consumo pessoal

Nos termos do art. 28, caput, da LD, "quem adquirir, guardar, 'ter' em depósito, transportar ou 'trazer' consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura a infração penal de porte ilícito de drogas para consumo pessoal.

O tipo penal, vejam, é "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor) ou "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "para consumo pessoal" (elemento subjetivo específico), "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]) "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 28, caput, da LD, diferentemente do disposto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), descreve elemento subjetivo específico do tipo.

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) - ou querelante - e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No entender deste magistrado, o contexto fático conhecido e provado (o acusado, por ocasião dos fatos, guardava drogas indevidamente) não autoriza, por indução, concluir-se pelo elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD).

Trata-se de dado elementar duvidoso.

Nessa perspectiva, os agentes de segurança pública, os quais têm o meu respeito e consideração, não trouxeram, ao serem inquiridos em Juízo, dados suficientes de que as drogas, no caso vertente, destinavam-se ao consumo alheio (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005997-69.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. IVO DE ALMEIDA, V.U., j. 20/05/2019; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000163-02.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 7/06/2018; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003239-20.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. NEWTON NEVES, V.U., j. 08/08/2019).

Ao contrário, existe prova suficiente da existência da infração penal de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), seja pela observação forense do que ordinariamente acontece (quod plerunque accidit), seja pelas circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos).

Os apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de drogas (fls. 10/11 [saquinhos plásticos]) não apresentam resquícios de substâncias entorpecentes localizadas e apreendidas com o acusado.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava, para consumo pessoal, as drogas apreendidas (AEA), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a desclassificação criminal.

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa - resultados normativo e naturalístico - nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 28, caput, da LD.

Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, da LD).

Em outras palavras, dependência - física ou psicológica - é o estado de quem não consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício (prejudicialidade).

Por se tratar de conduta que compromete os elementos do dolo - cognitivo ou intelectual [representação] e volitivo - (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 13/14), a clara ofensividade (gravidade) e periculosidade da conduta, independentemente da quantidade da droga, impedem, por assim reconhecer (STF - 2ª Turma - HC 115.246/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/05/2013), a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas, LD), não cominou pena privativa de liberdade para o crime de porte ou cultivo ilícitos de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput e § 1º, da LD), cujo preceito secundário passou a cominar medidas educativas (novatio legis in melius).

As medidas educativas, atendendo-se aos critérios dos arts. 42 da LD e 59 do CP (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e a Defesa.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto infracional processado e julgado – Porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD): I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – comparecimento a programa ou curso educativo –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 206/210), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a medida-base em advertência sobre os efeitos das drogas.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a medida provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a medida provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a MEDIDA DEFINITIVA em advertência sobre os efeitos das drogas.

2.5 Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, NÃO RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA [saquinhos plásticos]), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), não consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de desclassificar, com fundamento no art. 383, caput, do CPP, o contexto fático denunciado (art. 33, caput, da LD) e, por ser competente para o julgamento, condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré JOÃO CARLOS VIZU, portadora do RG n. 48.776.992 – SSP/SP, como incurso no art. 28, caput, da LD, à medida educativa de advertência sobre os efeitos das drogas.

3.1 Da advertência cominada

A parte condenada deve ser submetida à medida de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, da LD).

Para fins da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD), consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, da LD).

Advertência: Tanto as drogas lícitas (bebidas alcoólicas, cigarros etc.) quanto as ilícitas (art. 1º, parágrafo único, da LD) (maconha, cocaína, crack, heroína, ácido lisérgico [LSD], ecstasy etc.) podem causar diversos danos mentais e físicos aos seres humanos.

Entregue-se pessoalmente à parte condenada, devidamente qualificada, cópia desta sentença que, em atenção à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF), valerá, excepcionalmente, como termo de advertência (aviso e censura) sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, da LD).

Dispensada, conseqüentemente, a expedição de guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Não há cominação.

3.4 Das comunicações

Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI [sentenças de mérito], do CPP e arts. 393, V, e 472, I, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

3.6 Das coisas apreendidas não confiscadas

A contar da data em que transitar em julgado a sentença final, as partes e eventuais interessados (lesado ou terceiro de boa-fé) deverão pedir (reclamar, requerer), no prazo de 90 (noventa) dias, a restituição dos bens móveis (art. 82 do CC) lícitos (não proscritos pelas Normas do Direito Brasileiro) apreendidos – não

confiscados (arts. 119, 121 e 124 do CPP), esclareço – (cf. Auto de Exibição e Apreensão), desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

O reclamante deverá provar o seu direito de propriedade.

Com o pedido de restituição dos objetos apreendidos (requerimento devidamente instruído com a prova do direito de propriedade, advirto), abra-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 120, § 3º, do CPP).

Se, dentro no prazo de 90 (noventa) dias, os bens apreendidos não forem reclamados (silêncio) ou não pertencerem à parte ré (não comprovação da propriedade), os mesmos serão, se for o caso, vendidos em leilão (art. 123 do CPP), depositados (art. 123 do CPP) ou, aplicadas as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 374 do CPC), inutilizados.

3.7Da remessa de documentos

Nos termos do art. 211 do CPP, envie-se senha ou chave de acesso ao Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia para, considerando as declarações da testemunha Sr.^a Amanda de Oliveira Souza Borba prestadas perante a autoridade policial e em Juízo (v. TA), apurar o contexto fático previsto no art. 342 do CP (falso testemunho).

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 8 de junho de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)